

JL LAW FIRM

법무법인 JL
JL LAW FIRM

{{단지명}} 입주자대표회의 공동주택 하자소송 수행 제안서

건설 전문 변호사 | 건축시공기술사 | 감정료·인지대·송달료 전액 대납

18건

단독 수행 판결

328억

판결금 합계

9,979세대

누적 수행 세대

93.28%

채권양도비율 평균

수신
{{단지명}} 입주자대표회의의 귀중

— PROPOSAL SUMMARY

{{단지명}}의 하자소송, 법무법인 제이엘이 판결까지 수행한 실적으로 말씀드립니다

18건

JL 단독 판결 수행 건수

2018~2021년 접수 사건 기준

328억

18건 총 판결금 합계

32,836,812,673원

329만원

세대당 평균 판결금

328억 ÷ 9,979세대

1심 평균 소요

약 2년 6개월

감정 절차가 전체 기간의 핵심 변수입니다.

비용 부담 구조

감정료·인지대·송달료 대납

착수 단계 비용을 법인이 전액 선지급합니다.

위 수치는 법무법인 제이엘이 단독으로 수행해 판결까지 이룬 18건의 실적입니다. 실적 기준 참고치이며, 개별 사건의 회수 금액과 기간은 감정 결과·법원 판단에 따라 달라질 수 있습니다.

— CONTENTS

목차

PART 0 · 도입

제안 개요

S1 표지 · S2 제안 요약 · S3 목차

PART 2 · 법적 구조

근거 법령과 청구 구조

S9 이원 구조 · S10 담보책임 존속기간

S11 채권양도 구조 · S12 청구 대상 3측

PART 4 · 수행 계획

소송 절차와 지원 체계

S18 소송 절차 11단계 · S19 동의서 청구

S20 감정 대응 · S21 보고 체계 · S22 전체 일정표

PART 6 · 법인

법무법인 제이엘

S26 법인 개요 · S27 담당 변호사

S28 하자소송 수행 실적 · S29 자격·보험

PART 1 · 단지 진단

현황과 담보책임기간

S4 단지 현황 · S5 담보책임기간 잔여

S6 하자 접수 집계 · S7 미이행 이력

S8 광고 사양 대비 실제 시공

PART 3 · 하자 발굴

JL이 찾아내는 하자

S13 하자조사 절차 90일 · S14 월패드

S15 타일 뒤채움 · S16 방수 부족시공 · S17 방화문

PART 5 · 비용

수임 조건

S23 보수 조건 · S24 비용 부담 구조 · S25 유의사항

PART 7 · 마무리

다음 단계

S30 예상 질의응답 · S31 다음 단계 및 연락처

PART 1

법무법인 제이엘

THE FIRM

누가 이 사건을 수행하는가

- 01 법인 개요
- 02 대표변호사 인사
- 03 담당 변호사
- 04 하자소송 수행 실적
- 05 자격 · 보험 · 조직

— 법인 개요 [고정]

하자소송을 조사부터 판결까지 직접 수행해 온 법인입니다

18건

단독 수행 판결

9,979세대

누적 수행 세대

328억

판결금 합계

93.28%

채권양도비율 평균(15건)

66.4%

사용검사 전 하자 발굴 비중(14건)

단지 규모

94 ~ 1,066세대

소규모부터 대단지까지 전 구간을 수행했습니다.

사건 유형

입대의 + 관리단

입주자대표회의뿐 아니라 집합건물 관리단 사건도 수행합니다.

심급

1심 + 항소심

1심에서 끝나지 않는 사건도 항소심까지 이어서 수행합니다.

지역

전국

수도권·대구·경북·충남·전남 등 전국 단지를 수행했습니다.

외주 없이 직접 수행

하자조사·감정 대응·소송·회수까지 법인이 직접 맡습니다.

건설 전문 인력

건축시공기술사 사무장이 조사·감정 대응을 기술적으로 뒷받침합니다.

비용 선지급

감정료·인지대·송달료를 전액 대납해 착수 부담을 없앱니다.

동의서 징구 대행

입주자대표회의의 최대 실무 부담을 법인이 직접 처리합니다.

법무법인 제이엘 · 변호사 7인 · 임직원 36명

서울 서초구 · 정원빌딩

— MANAGING PARTNER

대표변호사 인사

**박종일**

대표변호사

공동주택 하자소송은 기술과 법률이 함께 걸린 사건입니다. 도면에 있는데 시공되지 않은 것을 찾아내는 일은 법률 지식만으로 되지 않고, 찾아낸 것을 법정에서 받아내는 일은 기술만으로 되지 않습니다.

법무법인 제이엘은 하자조사부터 감정 대응, 소송, 회수까지 외주 없이 직접 수행해 왔습니다. 단독으로 수행해 판결에 이른 사건이 18건, 9,979 세대입니다. 그 과정에서 확인한 것은, 입주자대표회의가 가장 힘들어하는 지점이 소송 자체가 아니라 착수 전 준비라는 사실이었습니다.

그래서 감정료와 소송비용을 법인이 부담하고, 채권양도 동의서 징구도 법인이 직접 말합니다. 결과를 약속드리지는 않겠습니다. 다만 **말은 일은 끝까지 직접 하겠습니다.**

- 사법시험 38회 · 사법연수원 28기
- 수원지방법검찰청 부장검사
- 부산지방법검찰청 부장검사
- 제21회 공인회계사
- 광주지방법검찰청 부장검사
- 경기도 법률자문위원

— ASSOCIATE ATTORNEYS

6인의 변호사가 이 사건을 직접 수행합니다



대표변호사
박종일

- 사법고시 38회 · 연수원 28기
- 수원·광주·부산지검 부장검사
- 제21회 공인회계사
- 경기도 법률자문위원



변호사
이지훈

- 사법고시 52회 · 연수원 42기
- 세무사 자격 · 건설 전문
- 신한·하나은행 법률자문
- 경기주택도시공사 법률고문



변호사
장우진

- 사법고시 52회 · 연수원 42기
- 서울중앙지검·고검 공익법무관
- 서울중앙지법 민사조정위원
- 고려대 법과대학



변호사
임준규

- 사법고시 52회 · 연수원 42기
- 형사법 전문 · 대한법률구조공단
- 법무부 국가송무·공익법무관
- EY한영회계법인 세무본부



변호사
하혜용

- 제10회 변호사시험
- 충북대학교 법학전문대학원
- 인하대학교 법학과



변호사
오현진

- 제14회 변호사시험
- 헌법재판소 실무수습
- 사법연수원 재판실무심화연수

— 하자소송 수행 실적 [고정]

법무법인 제이엘이 단독으로 판결까지 수행한 18건입니다

사건번호	단지	세대	판결금	세대당
2020가합5*****	미사강변2차푸르지오	1,066	3,453,345,785원	3,239,536원
2020가합1*****	이지더원2차 에듀그린	900	4,592,574,765원	5,102,861원
2020가합5*****	가락마을16단지	463	1,344,902,393원	2,904,757원
2020가합1*****	경북도청우방아이유헬1차	442	1,999,334,282원	4,523,381원
2019가합1*****	가재마을3단지	559	1,545,971,961원	2,765,603원
2020가합5*****	힐스테이트은파	449	1,252,700,693원	2,789,979원
2020가합5*****	양덕코오롱하늘채	535	1,425,762,466원	2,665,000원
2020가합3*****	우성KTX타워 (관리단)	94	316,008,868원	3,361,796원
2019가합2*****	대구혁신도시서한이다음2차	429	930,800,781원	2,169,699원
2020가합1*****	수원성균관대역 동문굿모닝힐	699	1,286,000,000원	1,839,771원
2021나1**** (항소심)	가재마을10단지	436	1,250,767,772원	2,868,733원
2020가합5*****	대진유토피아	284	1,109,825,889원	3,907,838원
2018가합5*****	아산더샵레이크시티2차	796	2,576,151,449원	3,236,371원
2018가합3*****	신촌푸르지오	940	1,135,061,108원	1,207,512원
2020가합3*****	신안실크밸리스카이시티	790	3,129,096,298원	3,960,881원
2020가합5*****	예산행정타운 신동아파밀리에	462	2,131,590,488원	4,613,832원
2020가합6*****	한국아델리움중해마루힐	226	2,028,172,698원	8,974,215원
2021가합5*****	태안동문이테크노파크	409	1,328,744,977원	3,248,766원
사건번호는 대한민호사합회 공고 규정 확인 전까지 기본값으로 마스킹해 표기합니다 [확인 대기]. 위 실적은 법무법인 제이엘이 단독으로 수행해 판결에 이른 사건이며, 개별 사건의 결과와 회수 가능성을 보장하지 않습니다.				
합계 18건 · 9,979세대			32,836,812,673원	

— 자격 · 보험 [고정]

건설 전문성과 배상 안전장치를 함께 갖췄습니다



건설 전문분야 등록

건설 분야 전문 소송 수행 등록을 마친 법인입니다.

- 공동주택 하자소송 수행 18건
- 집합건물 관리단 사건 수행
- 1심·항소심 모두 수행

사건 수행 조직



배상책임보험

수임 사건 수행 과정의 배상책임에 대비한 보험에 가입되어 있습니다.

- 의뢰인 손해에 대한 담보
- 사건 전 기간 유지



건축시공기술사 사무장

건축시공기술사 자격을 갖춘 사무장이 조사·감정 대응을 기술적으로 뒷받침합니다.

- 설계도서 대조 실무
- 감정인 현장조사 입회
- 감정보완신청 항목 검토

역할	담당 업무
주심 변호사	사건 전략 수립, 서면 작성, 변론기일 출석, 임주자대표회의 보고
협력 변호사	쟁점별 검토, 감정 결과 분석, 청구취지변경신청서 작성
건축시공기술사	하자조사, 설계도서 대조, 감정인 현장조사 입회, 감정 결과 검증
사무직원	채권양도 동의서 접수·정리, 자료 관리, 진행 상황 안내

등록증·보험증서 사본은 요청 시 제출합니다.

PART 2

하자소송의 구조

LEGAL STRUCTURE

무엇을 근거로 청구하는가

- 01 하자소송이란
- 02 집합건물법과 공동주택관리법
- 03 담보책임 존속기간
- 04 채권양도 구조
- 05 청구 대상 3축

— WHAT IS A DEFECT LAWSUIT

하자소송은 "고쳐 달라"가 아니라 "고칠 돈을 달라"는 소송입니다

공동주택에 하자가 있으면 시공사에 보수를 요구할 수 있습니다. 그런데 보수가 이행되지 않거나 부실하게 끝나는 경우가 많습니다. 이때 구분소유자는 **보수에 갈음하는 손해배상**, 즉 하자를 고치는 데 드는 비용을 돈으로 청구할 수 있습니다. 이것이 하자소송입니다.

하자 발생

미시공·변경시공·부설시공 및 사용 중 발생 하자

보수 요구 · 미이행

관리사무소가 시공사에 요청하나 이행되지 않음

하자조사 · 채권양도

도면 대조로 하자를 특정하고 구분소유자 채권을 양도받음

소송 · 감정

법원 감정으로 보수비를 산정

판결 · 회수

인정된 금액을 회수해 보수공사에 사용

왜 입주자대표회의가 원고인가

손해배상청구권은 각 구분소유자에게 있습니다. 세대별 개별 소송은 현실적으로 불가능하므로, 채권을 양도받아 입주자대표회의 명의로 한 건의 소송을 수행합니다.

왜 기한이 중요한가

담보책임 존속기간은 공종별로 2·3·5·10년입니다. 기간이 지나면 그 공종은 청구할 수 없습니다. 그래서 사용검사일 확인이 첫 단계입니다.

왜 감정이 핵심인가

청구액은 법원 감정으로 확정됩니다. 조사에서 빠진 항목은 감정에서 다투기 어렵습니다. 소송의 승부는 감정 전에 갈립니다.

한 줄로 기한 안에 · 하자를 빠짐없이 찾아내고 · 세대 동의를 최대한 모아 · 법원 감정에서 지켜내는 것. 이 네 가지가 회수 금액을 결정합니다.

— LEGAL BASIS · TWO STATUTES

집합건물법과 공동주택관리법이 함께 적용됩니다

구분	집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률	공동주택관리법
성격	사법(私法) · 담보책임·손해배상의 근거	행정 규율 · 하자보수 절차·보증금·분쟁조정
핵심 조문	제9조(담보책임) · 제9조의2(존속기간)	제36조 · 제37조 · 제38조 · 제39조

두 법이 만드는 실제 청구 흐름



이 제안서에서 실제로 청구를 만드는 것은

집합건물법 제9조 계열의 손해배상청구권

공동주택관리법은 보수 청구와 보증금 청구·조정 절차의 통로이며, 두 경로는 병행하여 활용할 수 있다.

근거

민법 제667조·제668조 준용 (집합건물법 제9조 제1항)

→ 존속기간 내 하자에 한해 성립 (S10 참조)

— 담보책임 존속기간 [고정]

담보책임 존속기간은 공종에 따라 2년에서 10년까지 구분됩니다

구분		세부 공종
10년	주요구조부·지반공사	내력벽·기둥·바닥·보·지붕틀·주계단, 지반공사
5년	기산일 전 발생 하자	미시공·변경시공 등 사용검사 전 하자
5년	구조상·안전상 하자	대지조성·철근콘크리트·철골·조적·지붕 및 방수공사 등
3년	기능상·미관상 하자	건축설비공사·목공사·창호공사·조경공사 등
2년	마감공사 하자	발견·교체·보수가 용이한 하자

기산점 · 전유부분

구분소유자에게 인도한 날

기산점 · 공용부분

사용검사일(주택법) / 사용승인일(건축법)

사용검사 전 하자 = 5년 구간

JL 14건 실적상 보수비의 66.4%

근거: 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제9조의2 + 같은 법 시행령 제5조. 적용 법령 분기는 2013.6.19. 이후 분양 · 2016.8.12. 이후 사용검사입니다. 66.4%는 JL 수행 사건 중 판결문에 하자보수비 총괄집계표가 있는 14건의 합산 기준($22,714,455,231 \div 34,199,288,617$)이며, 사건별 범위는 34.7~93.9%입니다. 2년차·3년차가 도과해도 미시공·변경시공 하자는 5년 구간에 남습니다.

— 채권양도 구조 [고정]

동의(채권양도) 세대 비율이 곧 청구 규모입니다

채권양도 구조

ASSIGNMENT OF CLAIM STRUCTURE



양도 전유면적 / 전체 전유면적 = 청구 규모

공용부분 손해배상채권은 전유부분 면적 비율로 귀속되므로, 양도비율도 세대 수가 아니라 전유면적으로 산정합니다.



모식도: 세대 아이론 그리드는 5x4(20세대)로 단순화한 예시이며 실제 세대수를 나타내지 않음

93.28% = 법무법인 제이엘 수행 사건 중 판결문에서 양도비율이 확인된 15건의 단순평균(범위 75.01~100.00%) · 개별 사건의 양도비율을 보장하지 않음

청구권자

하자 손해배상청구권은 원칙적으로 각 구분소유자에게 귀속됩니다.

산정 기준

공용부분 채권은 전유부분 면적 비율로 귀속됩니다. 양도비율도 세대 수가 아니라 전유면적으로 계산합니다.

결론

양도받지 못한 면적 비율만큼 청구 규모가 줄어듭니다. 징구 지원이 핵심입니다.

— 청구 대상 3축 [고정]

청구 상대방은 분양자·시공사·보증기관 셋으로 나뉩니다



분양자

시행사·조합. 집합건물법 제9조에 따른 담보책임의 1차 주체입니다.

근거	집합건물법 제9조 제1항
확인	분양계약서 · 건축물대장 · 등기사항증명서 · 신탁원부
주의	신탁사가 분양자인 경우가 있고, 무자격인 사례가 많습니다



시공사

개정 집합건물법에서 법정책임화되어, 분양자에게 회생·파산·무자격 등 사유가 있는 경우 직접 청구할 수 있습니다.

근거	집합건물법 제9조 제3항
확인	건축물대장 · 도급계약 관계
주의	분양자에게 이미 배상한 범위에서는 책임을 면합니다



보증기관

건설공제조합·서울보증보험·주택도시보증공사 등. 하자보수보증금을 청구합니다.

근거	공동주택관리법 제38조 · 보증계약
확인	하자보수보증서(보증금액 · 보증기간 · 연차별 구분)
주의	사용검사 후 하자만 보증 대상입니다

실무상 반드시 구분해야 하는 것

보증금은 보수 용도로만

보증금은 하자보수에만 쓸 수 있어 그것만 청구하면 회수가 어렵습니다

보증금 청구는 입대의 고유 권한

채권양도 비율의 영향을 받지 않는 별도 청구입니다

사용검사 전 하자는 보증 대상 아님

보수비의 66.4%를 차지하는 이 부분은 분양자·시공사에게 청구합니다

세 축을 함께 걸어 두는 것이 원칙입니다. 소 제기 후 다툼 없는 사실로 피고를 정리하는 것이 실무 관례입니다.

PART 3

단지 진단

SITE DIAGNOSIS

이 단지는 지금 어떤 상태인가

- 01 단지 현황
- 02 담보책임기간 잔여
- 03 하자 접수 집계
- 04 미이행 하자보수 이력
- 05 광고 사양 대비 실제 시공

— 단지 현황 [가변]

예시 슬롯

{{단지명}}의 기본 현황입니다

단지명	{{단지명}}
소재지	{{소재지_도로명}}
총 세대수 / 동수	{{총세대수}}세대 / {{동수}}개동
복도유형 · 난방	{{복도유형}} · {{난방방식}}

사용검사일	{{사용검사일}}
시행사	{{시행사}}
시공사	{{시공사}}
관리방식	{{관리방식}}

이 정보가 결정하는 것

사용검사일 → 담보책임기간

공종별 만료일이 이 날짜 하나로 계산됩니다 (S5)

시행사·시공사 → 피고

청구 상대방과 신탁·무자력 여부를 확인합니다 (S12)

총 세대수 → 청구 규모

전유면적 기준 채권양도 대상이 됩니다 (S11)

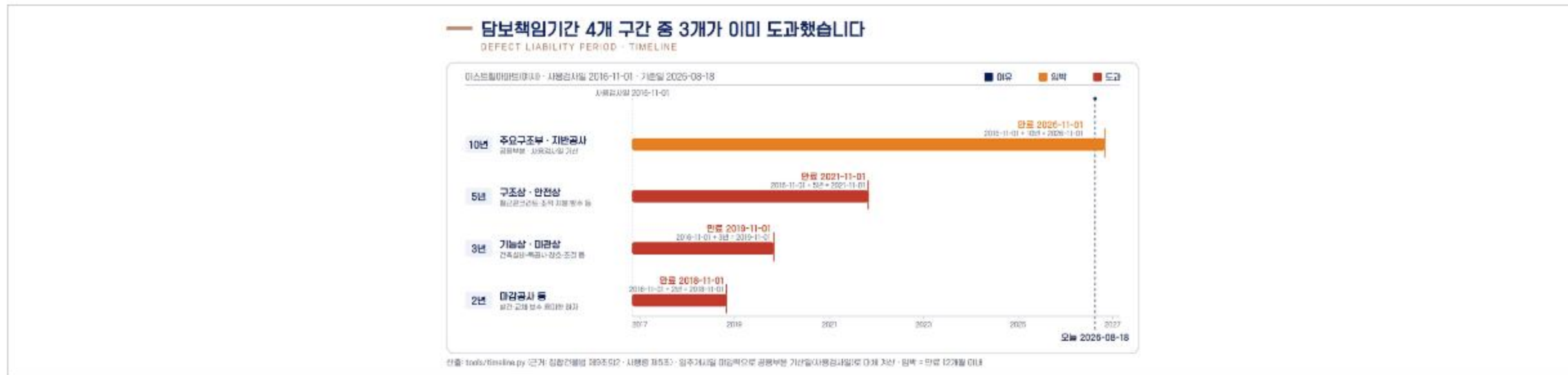
사용검사필증 담보책임 기산일 확정 근거	하자보수보증서 보증기관·보증금액·보증기간	입주자모집공고문 광고 사양 대비 시공 대조 (S8)	하자 접수대장 유형별·동별 집계 (S6)
---------------------------------	----------------------------------	--	----------------------------------

단지 정보 입력표(template/data/<단지>.json) 한 건으로 이 장과 S5 타임라인이 함께 채워집니다.

— 담보책임기간 잔여 [가변 · 자동 계산]

예시 데이터

{{단지명}}의 담보책임기간, 공종별로 여유와 도과가 갑니다



● 주요구조부·지반공사 (10년)	2016-11-01 + 10년 = 2026-11-01	임박
● 구조상·안전상 · 철근콘크리트·조적·지붕·방수 (5년)	2016-11-01 + 5년 = 2021-11-01	도과
● 기능상·미관상 · 건축설비·목공사·창호·조경 (3년)	2016-11-01 + 3년 = 2019-11-01	도과
● 마감공사 등 발견·교체·보수 용이 하자 (2년)	2016-11-01 + 2년 = 2018-11-01	도과

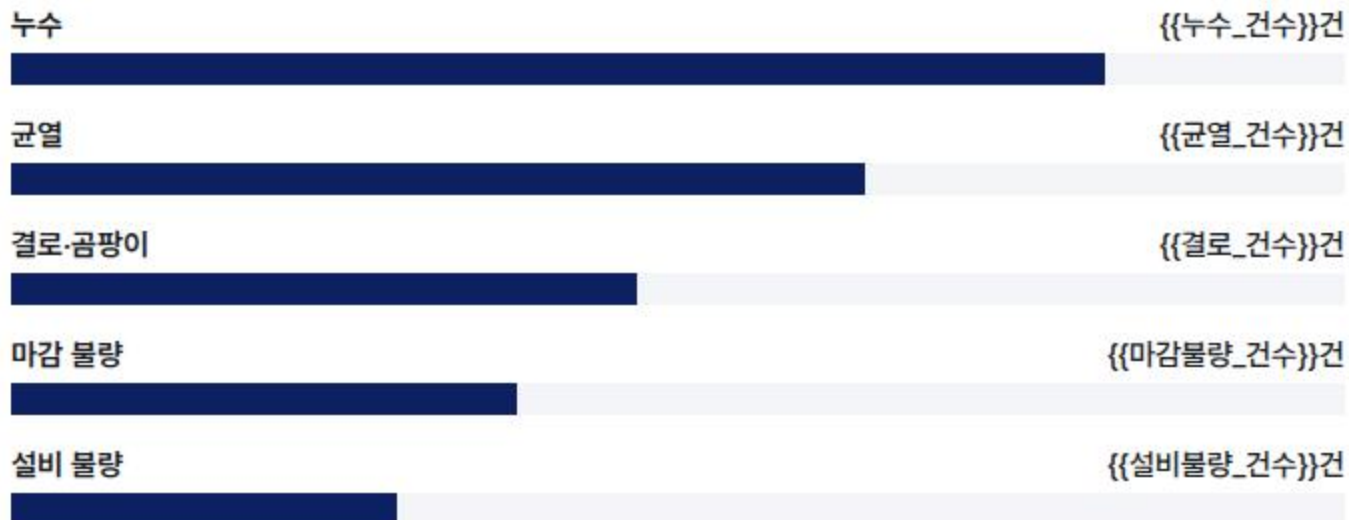
기산일은 사용검사일(공용부분) 기준입니다. 이미 도과한 공종은 숨기지 않고 그대로 표시하며, 남은 구간에 청구를 집중하는 근거로 씁니다. `python3 tools/timeline.py template/data/<단지>.json`으로 재계산됩니다.

— 하자 접수 집계 [가변 · 자료 있을 때만]

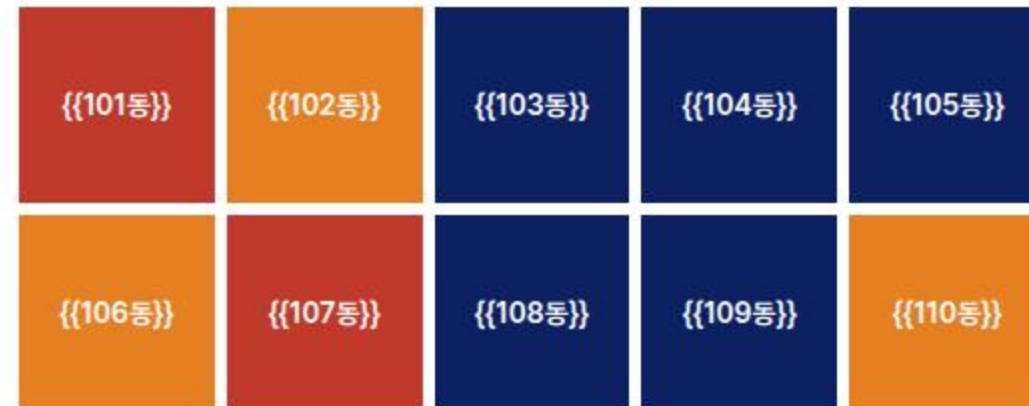
레이아웃 예시

{{단지명}} 하자 접수는 유형별·동별로 이렇게 집계됩니다

유형별 접수 건수



동별 접수 밀도



이 슬라이드는 관리사무소가 보유한 세대 하자 접수대장이 있을 때만 채워집니다. 위 막대 길이와 색상은 레이아웃 예시이며 실제 값이 아닙니다. 자료가 없으면 이 슬라이드는 삭제하고 진행합니다.

— 미이행 하자보수 이력 [가변 · 자료 있을 때만]

레이아웃 예시

{{단지명}}은 하자보수를 요청했지만 이행되지 않았습니다



일자	구분	내용
{{일자1}}	공문 발송	{{내용1}}
{{일자2}}	시공사 회신	{{내용2}}
{{일자3}}	재요청	{{내용3}}
{{일자4}}	현재	{{내용4}}

이 슬라이드는 관리사무소가 시공사에 보낸 하자보수 요청 공문·회신이 있을 때만 채워집니다. 자료가 없으면 삭제하고 진행합니다.

— 광고 사양 대비 실제 시공 [가변 · 자료 있을 때만]

레이아웃 예시

{{단지명}} 분양 당시 고지된 사양과 실제 시공을 대조합니다

입주자모집공고문 · 분양 카탈로그 원문

"{{공고문_인용문}}"

출처: {{공고문_출처_면수}}

현장 확인 결과

{{실측_대조_내용}}

확인일: {{실측_확인일}}

입주자모집공고문·분양 카탈로그 원문과 현장 사진·감정 결과를 나란히 대조하는 것은 JL의 차별화 구간입니다. 자료가 없으면 이 슬라이드는 삭제하고 진행합니다. 인용은 원문 그대로만 씁니다.

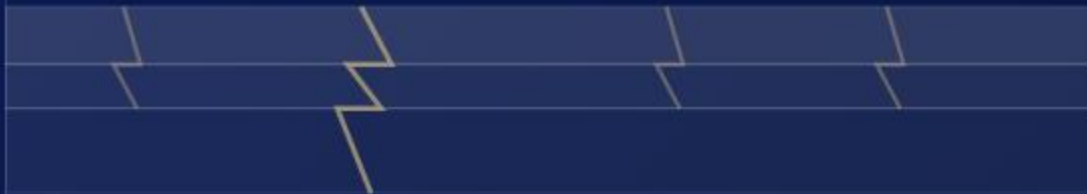
PART 4

하자 발굴

DEFECT DISCOVERY

무엇을 찾아내는가

- 01 하자조사 절차 90일
- 02 주요 하자 유형
- 03 유형별 판정 기준과 인정 사례



— 하자조사 절차 [고정]

하자조사는 90일 동안 5단계로 진행되며, 단계마다 산출물이 남습니다

1~10일

기본계획

조사 범위·항목·표본 세대 확정

산출 조사계획서

11~25일

사전조사

준공도면·시방서·구조계산서 확보 및 대조

산출 설계도서 대조표

26~45일

상태조사

관할 지자체 정보공개청구로 감리보고서·
설계변경 내역 확보

산출 정보공개 회신 자료

46~75일

정밀조사

세대·공용부 현장 실측, 파취조사, 계측

산출 부위별 실측 데이터

76~90일

분석

하자 유형별 정리 및 보수비 산정

산출 하자조사 보고서

설계도서 대조가 핵심입니다

눈에 보이는 하자보다 도면에 있는데 시공되지 않은 것이 금액을
만듭니다. 미시공·변경시공은 도면 대조로만 드러납니다.

정보공개청구를 병행합니다

준공도면·감리보고서는 시공사가 주지 않습니다. 관할 지자체에 정
보공개청구해 확보합니다.

감정 신청의 기초가 됩니다

조사 결과가 곧 감정신청 항목이 됩니다. 조사가 부실하면 감정에
서 다루지 못합니다.

이 조사가 만드는 것

청구 항목

감정신청서에 올릴 하자 항목 목록

청구 금액

항목별 보수비 산정 근거

입증 자료

도면 대조표·실측 데이터·현장 사진

소요 90일

동의서 징구와 병행 진행

사용검사 전 하자(미시공·변경시공)는 이 단계의 도면 대조에서 발견됩니다. 법무법인 제이엘 수행 사건 14건에서 보수비의 66.4%가 사용검사 전 하자였습니다.

— 세대 월패드 예비전원장치 미시공 [고정]

설계도서에 있는 예비전원장치·홈게이트웨이가 실제로는 없습니다

세대 월패드 예비전원장치·홈게이트웨이 미시공

WALL PAD BACKUP POWER UNIT · WIRING

설계도면 기준

준공도면 표기

세대 통신단자함

홈게이트웨이

설치

예비전원장치 (APU)

설치

통신 단자대

거실 월패드 정상 동작

현장 확인

단자함 개방 조사

세대 통신단자함

홈게이트웨이

미시공

예비전원장치 (APU)

미시공

통신 단자대

설치

정전 시 기능 정지 · 보안 취약

판정 방법

단자함 개방 후 장치 유무 확인 · 준공도면 대조

타 단지 인정 사례 (세대당)

10.6만 ~ 50만원

단지 총액 7천만 ~ 4.5억원

모식도 · 인정 사례: 백석더샵(세대당 10.6만원, 총 약 7천만원) · 죽림부영1차(세대당 30~50만원, 총 약 4.5억원)

세대 통신단자함을 개방해 장치 유무를 확인하고 준공도면과 대조합니다. 정전 시 월패드·홈게이트웨이가 작동하지 않는 하자로, 최근 세대 해킹 이슈와 맞물려 인정 금액이 상승하는 추세입니다.

단지	세대당	인정 금액
백석더샵	10.6만원	약 7,000만원
죽림부영1차	30~50만원	4억 5,000만원
운서 SK1·2차	-	수행 중

전국 다수 단지에서 발생하는 유형입니다. 개별 사건의 인정 금액은 감정 결과에 따라 달라 집니다.

— 욕실·발코니 타일 뒤편·부착강도 부족 [고정]

타일 탈락면 사진만으로는 부족률이 보이지 않습니다



타일을 탈락시켜 뒤편을 실측하고 부착강도 시험을 병행합니다. 사진만으로는 부족률을 알 수 없어 단면 모식도와 뒤편을(%)을 함께 제시합니다.

단지	상태	인정 금액
남원 풍산누리안	뒤채움 30~40% 부족	세대당 21.7만원
아산 법곡코아루	뒤채움 50~60% 부족	세대당 32.5만원
파주한양수자인	뒤채움 부족	약 2억원
대구 수성롯데캐슬	부착강도 부족	약 5억원

서울중앙지법 건설감정실무 2026 개정판에서 타일 뒤편 및 부착강도 부족 하자 기준이 보강됐습니다.

— 욕실·발코니 방수 부족시공 [고정]

방수 두께는 원·피고 감정인 공동조사 실측으로 증명합니다



측정 방법 모식도 (보조 사례 · 욕탕·욕상 노출우레탄, 기준 3mm 대비 실측 1.82mm) · 우측 감정 실측값(발코니·욕실)과는 별개 사례입니다.

감정 실측 예시	
발코니 바닥	5.35 ~ 5.55mm
욕실 바닥·벽체	1.41 ~ 2.82mm

단지	세대	인정 금액
파주한양수자인	1,006	약 4.2억원
온천미소지움	586	약 2.5억원
백석더샵	619	약 2억원

— 방화문 성능 미달 [고정]

외관은 멀쩡해도 내화·차연 성능시험에서 미달이 드러납니다

— 방화문 성능 미달 · 판단 기준과 감정 절차

FIRE DOOR PERFORMANCE TEST · PROCEDURE

판단 기준 CRITERIA

KS F 2268-1

내화 시험

비차열 1시간 이상 · 차열 30분 이상 만족

KS F 2846

차연 성능 시험

차압 25Pa일 때 공기누설량 0.9m³/min·m² 미만

감정 절차 5 STEPS

1

시료 선정

표본 위치 개소 확정
확인하고 감정한 날인

→

2

방화문 철거

시험용 시료 반출
신규 방화문 설치

→

3

성능 시험

시험기관 입고 입회
KS F 2268-1 · 2846

→

4

시험 결과

시험성적서 접수
기준 충족 여부 확인

→

5

감정서 작성

감정사항 기재
감정금액 산출

이 항목의 특징

외관상 드러나지 않아 시험을 거쳐야만 확인된다 · 기술적 난도가 높아 다루는 법인이 적다

수행 사례

제일풍경채센터 · 방화문 항목 수행

절차도 · 시험 규격과 기준값은 KS 규격 기재 내용. 감정 절차는 시간별로 달라질 수 있음

내화 시험

KS F 2268-1

기준

비차열 1시간 이상 + 차열 30분 이상

차연 성능 시험

KS F 2846

기준

차압 25Pa, 누설량 0.9m³/min·m² 미만

인정 사례: 제일풍경채센터 · 방화문 성능 미달 판결 확보 [금액 확인 대기]

시료 선정부터 성적서 접수까지 감정 절차 전 과정에 임회합니다. 기술적으로 까다로워 다른 법인이 잘 다루지 못하는 항목입니다.

PART 5

수행 계획

EXECUTION PLAN

어떻게 진행하는가

- 01 소송 절차 11단계
- 02 채권양도 동의서 징구
- 03 감정 대응 체계
- 04 보고 체계
- 05 전체 일정표



— 소송 절차 11단계 [고정]

감정 절차가 소송 전체 소요기간을 좌우합니다



1심 평균 소요기간

약 2년 6개월 종결

—— 채권양도 동의서 징구 지원 [고정]

동의서 징구는 법인이 직접 수행합니다



현장 접수

임주자대표회의·관리사무소와 협의해 현장 접수 창구를 운영합니다.



문자 접수

구분소유자 대상 문자 안내와 회신을 통해 서명·날인 서류를 받습니다.



주민설명회

동의서의 목적과 절차를 직접 설명해 서명률을 높입니다.

JL 수행 사건 채권양도비율 · 판결문 확인 15건

93.28%

15건 단순평균

75.01 ~ 100%

확인된 범위

11건

15건 중 90% 이상

전유면적 기준. 판결문에 양도비율이 기재된 15건만 집계했으며, 개별 사건의 양도비율을 보장하지 않습니다.

양도는 이르게 받을수록 유리합니다

양도받지 못한 면적 비율만큼 청구 규모가 줄어듭니다. 나아가 여러 사건에서 2·3차로 늦게 양도받은 세대의 2년차·3년차 하자가 제척기간 도과로 소멸한 사실이 판결문에서 확인됩니다. 늦은 양도는 비율만이 아니라 청구 가능한 공종까지 줄입니다. 그래서 법인이 접수를 직접 맡습니다.

— 감정 대응 체계 [고정]

감정 절차 전 과정에 협력 기술진이 함께합니다

1

감정 항목 사전 정리

조사 결과를 바탕으로 감정신청 항목을 구체화

2

협력 기술진 투입

감정인 현장조사에 협력 기술진 입회

3

현장조사 입회

계측 방법·기준 적용을 직접 확인

4

사후 이의

감정보완신청으로 오류·누락 대응

JL 자체 협력 진단업체

협력 진단업체 확인 후 업체명을 수록합니다 [확인 대기] · 확인 전까지는 협력 기술진 투입 체계로만 기술합니다.

왜 중요한가

건설소송은 감정 결과가 곧 청구액을 좌우합니다. 감정인 현장조사에 입회해 계측 기준 적용을 직접 확인하고, 오류나 누락이 있으면 감정보완신청으로 대응합니다.

— 보고 체계 [고정]

진행 상황은 정기적으로, 정해진 창구로 보고합니다



보고 주기

월 1회 정기 + 주요 시점 수시

정기 보고와 별개로, 절차가 움직이는 시점마다 즉시 알립니다.



보고 형식

서면 보고 + 요청 시 대면 설명

임주자대표회의가 총회·주민설명회에 그대로 쓸 수 있는 형식으로 정리합니다.



전담 창구

담당 변호사 직통 연락

사건마다 담당 변호사를 지정해 문의가 한 창구로 모이게 합니다.

별도 보고가 나가는 시점

소장 접수

사건번호·재판부·피고 확정 내역

채권양도 통지

차수별 양도 세대수와 비율

감정 개시

감정인 지정, 감정료 납부, 현장조사 일정

감정서 도착

인정 항목과 금액, 보완신청 여부

판결 선고

인용 금액, 책임제한 비율, 항소 여부 검토

감정 절차는 진행이 길어 임주자대표회의가 가장 답답해하는 구간입니다. 움직임이 없는 달에도 현재 어느 단계이고 다음이 언제인지를 보고합니다.

— 전체 일정표 [고정]

착수부터 보수공사까지 전체 일정입니다

착수		소제기		감정		판결		보수공사
하자조사 · 동의서 징구 약 3개월 정밀 조사와 채권양도 동의서 징구를 병행합니다.		소장 접수 · 채권양도 통지 약 2개월 확보된 동의서를 기준으로 소를 제기합니다.		감정 · 변론 약 18개월 감정 신청부터 변론기일까지 가장 긴 구간입니다.		판결 · 보수공사 확정 후 순차 판결 확정 후 회수 절차와 보수공사로 이어집니다.		

PART 6

비용과 조건

COST & TERMS

무엇을 부담하는가

01 보수 조건

02 비용 부담 구조

03 유의사항



— 보수 조건 [고정]

착수금과 성공보수는 법인 내부 확정 후 표기합니다

 착수금 [협의] 법인 내부 확정 후 구체 금액을 수록합니다.	 성공보수 [협의] 회수액 기준 비율로 산정하며, 확정 후 구체 비율을 수록합니다.	 패소 시 처리 [협의] 상대방 소송비용 부담 방침·착수금 반환 여부를 확정 후 수록합니다.
--	---	---

시장 관행 참고 · 착수금 무료, 성공보수 약 25% 수준이 일반적입니다. JL의 조건은 이 기준선과 대비해 법인 내부에서 확정합니다.

확정된 비용 부담 구조 · 착수 단계 비용은 법인이 부담합니다

항목	임주자대표회의	법무법인 제이엘
하자조사·진단 비용	부담 없음	전액 부담
법원 감정료	부담 없음	전액 대납
인지대·송달료	부담 없음	전액 대납

이 슬라이드는 착수금·성공보수·패소 시 처리가 법인 내부에서 확정되는 대로 실제 조건으로 갱신됩니다. 확정 전까지 구체 금액·비율을 추정해 기재하지 않습니다.

— 비용 부담 구조 [고정]

감정료·인지대·송달료는 법인이 전액 대납합니다

감정료 환산 예시 (시장 단가 세대당 10~40만원 기준)

1,000세대 × 20만원 = 2억원

개별 단지의 실제 감정료는 감정 항목·규모에 따라 달라집니다.

판결 확정 시 소송비용 중 일부는 패소자(시공사 등)로부터 회수될 수 있습니다. 다만 회수 여부와 범위는 법원 판단에 따라 달라지며, 이를 단정적으로 예측하지 않습니다.

— 비용 부담 구조

COST STRUCTURE - ENGAGEMENT / APPRAISAL / RECOVERY



참고치 출처: propoal/08_타입인_시장조사.mxd - 감정인 제시 단가 세대당 10만~40만원, 총액 2,000만~1억원
계산 예시: 1,000세대 x 200,000원 = 200,000,000원(2억원) - F-1 F-2 F-5는 계약 체결 시 확정

— 유의사항 [고정]

감정 결과와 법원 판단에 따라 결과는 달라질 수 있습니다

- 1 청구액은 감정 결과에 따라 변동합니다**
 소장 접수 시 청구액은 잠정치입니다(실무상 세대당 200만원 내외로 책정). 감정 결과가 나온 뒤 청구취지변경신청으로 최종 확정합니다.
- 2 소요 기간은 사건마다 다릅니다**
 1심 평균 약 2년 6개월입니다. 감정보완신청과 준비서면 공방이 길어지면 더 걸릴 수 있고, 단지에 따라 이 구간만 6~10개월이 소요됩니다.
- 3 감정금액 전액이 인용되지는 않습니다**
 법원은 자연노후·사용관리상 과실 등을 이유로 하자보수비의 일정 비율만 인용합니다. 법무법인 제이엘 수행 사건 중 판결문에서 확인된 책임제한 비율은 70~85%(7건)입니다.
- 4 늦게 양도받은 세대는 일부 공종이 소멸할 수 있습니다**

여러 사건에서 2.2차로 늦게 양도받은 세대의 2년차 2년차 허자가 제척기간 도과로 소멸한 사실이 판결문에서 확인됩니다. 도인선 지구가 이례적으로 유리합니다.

그래서 법무법인 제이엘이 하는 것

감정 전 항목 정리

조사 결과로 감정 항목을 구체화해 누락을 줄입니다

현장조사 입회

계측 기준 적용을 직접 확인합니다

감정보완신청

오류·누락이 있으면 보완을 신청합니다

동의서 조기 징구

제척기간 도과로 잃는 공종을 줄입니다

위 사항을 숨기지 않고 먼저 알려드립니다. 판결금은 법원이 인정한 하자보수비이지 회수액이 아니며, 회수 금액을 단정적으로 예측하지 않습니다.

PART 7

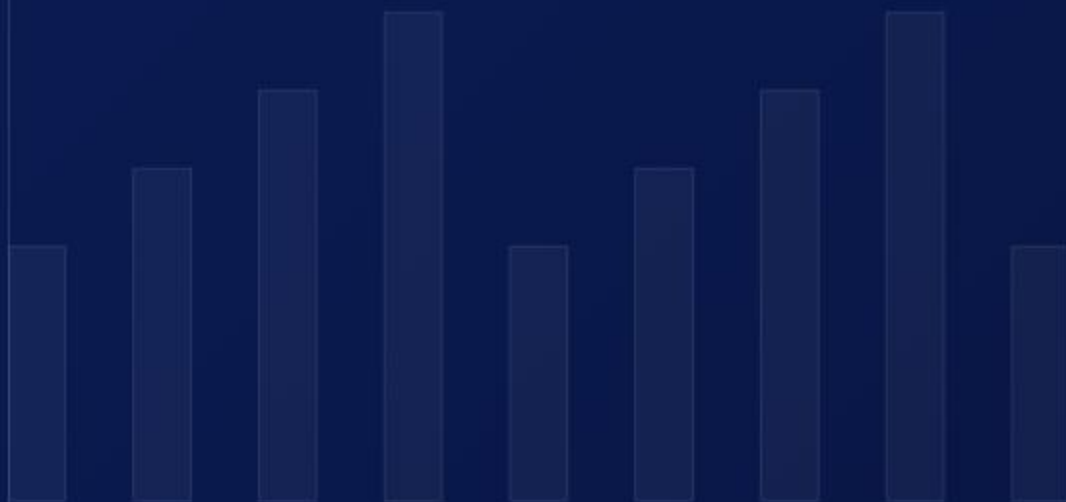
마무리

NEXT STEPS

무엇부터 시작하는가

01 예상 질의응답

02 다음 단계 및 연락처



— 예상 질의응답 [고정]

임주자대표회의가 자주 묻는 질문입니다

Q. 비용은 언제, 얼마나 부담하나요?

감정료·인지대·송달료는 법무법인 제이엘이 전액 대납합니다. 착수금과 성공보수는 법인 내부 확정 후 안내합니다.

Q. 소송은 얼마나 걸리나요?

1심 평균 약 2년 6개월이 소요됩니다. 감정보완신청·준비서면 공방 진행에 따라 기간은 달라질 수 있습니다.

Q. 채권양도 동의서를 다 못 받으면 어떻게 되나요?

미양도 세대 비율만큼 청구 규모가 줄어듭니다. 현장·문자 접수와 주민설명회로 동의서 징구를 법인이 직접 지원합니다.

Q. 패소하면 어떻게 되나요?

상대방 소송비용 부담 방침과 착수금 반환 여부는 법인 내부 확정 후 위임계약서에 명시해 안내합니다.

Q. 판결금은 실적 평균만큼 받을 수 있나요?

세대당 평균 329만원은 과거 18건의 실적 참고치이며, 개별 단지의 회수액은 감정 결과와 법원 판단에 따라 달라집니다.

Q. 이미 도과한 하자는 청구할 수 없나요?

공종별로 존속기간이 다릅니다. 도과한 공종은 정직하게 표시하고, 남은 구간(예: 주요구조부·지반공사)에 청구를 집중합니다.

— 다음 단계 및 연락처 [고정]

{{단지명}}과 함께 다음 단계를 진행하겠습니다

1	2	3	4
제안 설명회	소 제기 의결	하자조사 착수	소장 접수
입주자대표회의·주민 대상 제안 내용 설명	입주자대표회의 의결 및 변호사 선임	90일 하자조사와 채권양도 동의서 징구 병행	확보된 동의서를 기준으로 소 제기
법인이 직접 방문	안건 초안 지원	비용 법인 부담	인지대·송달료 대납

착수를 위해 준비해 주실 자료

사용검사필증 담보책임 기산일 확정	하자보수보증서 보증기관·금액·기간	하자보수 요청 공문 시공사 회신 포함	입주자모집공고문 분양 카탈로그 포함
하자 접수대장 관리사무소 보유분	입주자대표회의 명부 회장·감사·동대표	구분소유자 명부 동의서 징구용	준공도면 없으면 정보공개청구

담당 변호사 박종일 대표변호사 · 하혜용 변호사	법무법인 제이엘 서울 서초구 · 정원빌딩
-------------------------------	---------------------------